索 引 号：	727471655/2024-00028
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2024-02-22
文　　号：	
关 键 词：	

四川民霈建筑工程有限公司“12.11”一般坍塌事故调查报告

2024-02-22 17:46　来源： 巴州区应急管理局

2023年12月11日14时50分许，四川民霈建筑工程有限公司在巴河大佛寺至李家湾***和兴文片区水污染防治及生态修复工程（以下简称“巴河治理项目”“回风疏影”施工点位发生一起1人死亡，1人受伤的坍塌事故，直接经济损失约140万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，巴中市巴州区人民政府成立了以常副区长为组长、区安办主任为副组长、区级相关部门及属地政府为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作，市安委会挂牌督办该起事故调查处置。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措建议。

经调查认定，四川民霈建筑工程有限公司“12.11”一般坍塌事故是一起因施工单位未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患而导致的一般生产安责任事故。现将调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故责任单位情况

1.事故责任单位概况：四川民霈建筑工程有限公司，法定代表人吴国福，公司于2020年09月22日成立，统一社会信用代码：91510703MA63CJTM27，经范围：建设工程施工、房地产开发经营、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包等。2021年12月21日，四川民霈建筑工程限公司取得巴中市住房城乡建设局颁发的建筑工程、水利水电、市政公用工程施工总承包三级资质，地基基础工程、钢结构工程专业承包三级资质。2021年11月日，取得四川省住建厅颁发的《安全生产许可证》，证号：（川）JZ安许证字〔2021〕011541，有效期疑似错误，注意区分截止和截至。11月18日。

2.项目审批许可、建设情况

中铁十一局集团第一工程有限公司通过公开招标于2022年1月4日取得巴河治理项目中标通知书。该项目原业主单位为巴中市国有资本运营集团有限公司，监单位为成都交大工程建设集团有限公司，2022年9月该项目业主变更为巴中金鑫矿业有限公司。巴中金鑫矿业有限公司于2023年3月与巴中市九寨山实业有限公签订了《委托代建协议》，委托巴中市九寨山实业有限公司对巴河治理项目投资、进度、质量、安全等相关工作进行代建管理，行使业主权利。该项目设计包“回风疏影”、“巴人飞天”、“巴山夜雨”等15个施工点位，目前在建5个施工点位。巴河治理项目于2023年5月1日取得巴中市巴州区住房和城乡建设局颁发《建筑工程施工许可证》，证号：511**********。

2022年11月15日，中铁十一局集团第一工程有限公司巴河治理项目总承包项目经理部与四川民霈建筑工程有限公司签订了《专业分包合同》，将部分已开工工点位的构筑物、挡土墙等工程专业分包给四川民霈建筑工程有限公司，合同工期为2022年11月15日至2024年11月15日，合同暂定价格445.7803万元。四川民建筑工程有限公司成立了巴河治理项目部，任命张浩东为项目经理，苟蓉为安全员。

2022年12月1日，四川民霈建筑工程有限公司与四川承邺建筑工程有限公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，将“回风疏影”点位的劳务作业分包给四承邺建筑工程有限公司。劳务分包单位任命杜中庆为现场负责人，张杨为安全员。

（二）其他相关单位情况

1.建设单位：巴中金鑫矿业有限公司，法定代表人：赵彬，

公司于2021年12月31日成立，统一社会信用代码：91511900MA7EC3YD9W，经营范围：建设工程设计、建设工程施工、非煤矿山矿产资源开采等。

2.代建管理单位：巴中市九寨山实业有限公司，法定代表人：张扬，公司于2022年1月7日成立，统一社会信用代码：91511900MA62D72J8F，经营范围：设工程施工、住宅室内装饰装修、房地产开发经营、特种设备安装改造修理等。

3.监理单位：成都交大工程建设集团有限公司，法定代表人李海胜；公司于1996年01月06日成立，统一社会信用代码：915101007092282991；经营范围：建设工程监理、水利工程建设监理、建筑工程设计、建设工程质量检测等。

4.总承包单位：中铁十一局集团第一工程有限公司，法定代表人周宏；公司于2001年9月26日成立，统一社会信用代码：914206001796142476；经营范围：建设工程施工、爆破作业、施工专业作业等。

5.劳务分包单位：四川承邺建筑工程有限公司，法定代表人陈展，公司于2021年09月02日成立，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包、施工专业作业、宅室内装饰装修等。

（三）事故发生经过

2023年12月11日，劳务分包单位现场管理人员古兴成安排小工岳*得，架子工张*、岳*静、田*军、张*5人在巴河治理项目“回风疏影”点位的攀岩墙进行钢架拆除作业。14时50分许，工人张*发现钢管架有摇晃迹象，立即叫工人迅速撤出。还未等工人全部撤出，钢筋墙向侧方发生倾覆，岳*得、张*撤出不及被钢筋住，现场工人立即组织人员对岳*得、张*进行救援，随后消防救援人员和医务人员相继赶到现场施救，将岳*得、张*救出后送往巴中市中心医院进行救治，岳*得抢救无效于2023年12月11日19时50分许死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡1人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场施工人员立即对受伤人员进行救援，劳务单位现场管理人员负责人立即拨打了119和120电话，并及时向项目部进行了报告。区应急管理局到报告后，立即指派执法人员赶赴现场，会同安全专家何家奎、程洪安、李世杰组成的专家组对事故现场进行了勘验勘察。经公安部门勘察走访后，排除了刑事件。

在区应急管理局、属地政府的督促协调下，用人单位积极与死者家属协商，并于2023年12月15日与死者家属达成赔偿协议，赔偿金额85万元；伤者已落实善治疗，无生命危险。事故善后处置迅速有力，未造成负面社会影响。

三、事故原因

（一）事故直接原因

根据专家组出具的《现场勘察报告》，施工操作人员拆除了钢筋墙的部分支撑架，导致钢筋骨架整体失稳后倾覆，是导致该起事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

四川民霈建筑工程有限公司未对新进劳务派遣人员开展安全教育培训，安全技术交底流于形式，作业现场无安全管理人员监督，未严格按照专项施工方案工，拆除作业前未开展风险隐患排查，未采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

四川民霈建筑工程有限公司。安全生产主体责任不落实，未对劳务派遣人员进行必要的安全教育培训，安全技术交底流于形式，支模架拆除作业时现场无安管理人员监督，施工作业人员未严格按照方案组织施工，拆除作业前未开展风险隐患排查，未采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患。

（二）其他相关单位

1.四川承邺建筑工程有限公司。未严格履行劳务派遣单位安全管理职责，临时用工不规范，未对新进人员开展必要的安全教育培训，对涉事项目施工过程安监管不力。

2.成都交大工程建设集团有限公司。未完全履行监理单位安全监管职责，对涉事项目重要节点工程施工过程监管不严，未严格要求事故责任单位在拆除作业开展风险隐患排查和安全技术交底。

3.巴中市九寨山实业有限公司。履行代建管理单位安全监督职责不到位，对涉事项目安全管理工作安排部署、督促检查不力。

（三）党委政府及相关部门

1.巴州区回风街道办事处。落实属地监管职责不力，对辖区在建项目监管工作开展不细不实，未严格督促涉事项目及时向办事处报备，虽多次派员到涉事项开展安全生产督导检查，但工作力度不够、成效不显，安全检查记录、风险隐患治理台账不完善，对该项目现场安全生产状况掌握不全面。

2.巴中市建设工程安全监督站。巴中市住房城乡建设局印发的《关于巴州区建设工程质量安全监督站业务开展有关事宜的通知》（巴住建发〔2013〕86号）件中明确：“坚持谁监督、谁负责的原则，巴中市城市规划区内报监的工程项目，由市建设工程质量安全监督站进行监督”。涉事项目于2023年4月23日向巴中住房城乡建设局办理了建设工程安全施工措施备案手续，按照“三管三必须”原则，涉事项目的行业安全监管职责应由巴中市建设工程安全监督站承担。经查，23年5月以来巴中市建设工程安全监督站针对涉事项目制定了安全监督工作计划，开展施工安全监督交底1次，安全检查4次，发出《停工整改通知书》1次，共发安全隐患25条，并督促涉事项目完成闭环整改。但巴中市建设工程安全监督站仍存在对涉事项目现场安全隐患排查治理不彻底等现象的失察问题。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

经事故调查组分析、讨论认为，该事故属于一般生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院93号）规定，作出如下处理建议：

（一）对有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.四川民霈建筑工程有限公司。其未对劳务派遣人员开展安全教育培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，导致发生1人死亡、1人受伤的产安全责任事故，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十一条第二款的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

2.张浩东，男，四川民霈建筑工程有限公司巴河治理项目经理。未督促、检查本单位的安全生产状况，检查本单位的安全生产工作，导致发生1人死亡、1人伤的生产安全责任事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

3.苟蓉，女，四川民霈建筑工程有限公司巴河治理项目安全员。履行现场安全管理职责不力，开展本单位安全生产隐患排查整治工作不彻底，未及时排查生安全事故隐患，导致发生1人死亡、1人受伤的生产安全责任事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由巴州区应管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其予以行政处罚。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.柏季，男，巴中市建设工程安全监督站监督员，负责巴河治理项目“回风疏影”施工点位安全监督管理工作。虽多次到涉事项目开展安全检查，但对该项安全隐患排查治理不彻底等问题存在失察，建议报请市安办移交有管辖权限的部门调查处理。

2.陈芳，女，巴中市建设工程安全监督站监督一组组长，负责巴河治理项目“回风疏影”施工点位安全监督管理工作。虽多次到涉事项目开展安全检查，但该项目安全隐患排查治理不彻底等问题存在失察，建议报请市安办移交有管辖权限的部门调查处理。

3.程灏，男，巴中市巴州区回风街道办事处社会事务管理办公室工作人员，直接负责巴州区回风街道办事处辖区内在建项目的安全监管工作。其未完全履行全生产属地监管职责，虽对涉事项目开展过多次安全检查，但检查工作开展不深不细，检查内容单一，建议将相关问题线索移交有管辖权限的部门调查处理。

4.刘长江，男，巴中市巴州区回风街道办事处副主任，负责分管巴州区回风街道办事处项目建设工作。其未完全履行督促、检查、指导等职责，建议将相关题线索移交有管辖权限的部门调查处理。

（三）建议不予追究责任的单位

1.中铁十一局集团第一工程有限公司。经查，作为工程发包单位，该公司成立了项目部经理部，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，与分包单位签了专业分包合同，明确了安全管理职责，项目安全管理人员按照责任分工履行了监管职责，建议不予追究责任。

2.巴中金鑫矿业有限公司。经查，作为工程业主单位，该公司与代建监管单位签订了代建监管协议，明确了安全管理职责，项目现场代表按照协议履行了监职责，建议不予追究责任。

（四）其他处理建议

1.四川承邺建筑工程有限公司未严格履行劳务派遣单位安全管理职责，临时用工不规范，未对新进人员开展必要的安全教育培训，建议由巴中市建设工程安监督站依照相关规定处理。

2.成都交大工程建设集团有限公司未完全履行监理单位安全监管职责，对涉事项目重要节点工程施工过程监管不严，未严格要求事故责任单位在拆除作业前展风险隐患排查和安全技术交底，建议由巴中市建设工程安全监督站依照相关规定处理。

3.巴中市九寨山实业有限公司履行代建单位安全监督职责不到位，建议根据管理权限报请市安办移交市国资委根据相关规定处理。

4.杜中庆，男，四川承邺建筑工程有限公司巴河治理项目劳务负责人。临时用工不规范，未对新进人员开展安全教育培训，建议由四川承邺建筑工程有限公按照企业内部规定处理。

5.张杨，男，四川承邺建筑工程有限公司巴河治理项目劳务现场安全员。未完全履行现场安全管理职责，对涉事项目施工过程安全监管不力，建议由四川承建筑工程有限公司按照企业内部规定处理。

6.王永生，男，成都交大工程建设集团有限公司巴河治理项目专业监理工程师。未完全履行现场监理安全监管职责，对涉事项目施工过程安全监管不到位议由成都交大工程建设集团有限公司按照企业内部规定处理。

7.王培芝，男，巴中市九寨山实业有限公司巴河治理项目代建管理单位现场代表。未完全履行代建单位现场代表安全监管职责，对涉事项目施工过程安全监不力，建议由巴中市九寨山实业有限公司按照企业内部规定处理。

8.巴州区回风街道办事处履行属地安全监管职责不力，建议其限期向区人民政府作出书面检查。

9.巴中市建设工程安全监督站未完全履行行业安全监管工作职责，建议根据管理权限报请市安办移交市住建局根据相关规定处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）落实安全生产主体责任

建议涉事项目相关企业要认真汲取事故的教训，强化对分包监管，严格落实安全生产主体责任，加强对施工项目的日常安全监督管理，督促现场安全管理人强化现场监督，深入排查治理事故隐患，坚决遏制事故再次发生。

（二）加大安全生产监管力度

建议住建部门、辖区政府加大对主管行业领域、辖区内的企业和施工单位的安全生产监管力度，切实履行安全生产监管职责，督促各建设与施工单位严格履安全生产主体责任，深入开展安全专项整治，严厉打击安全生产违法行为，严防各类事故再次发生。

（三）加强行业领域隐患排查

建议各行业主管部门汲取事故教训，举一反三抓好隐患排查整治和问题整改，进一步完善机制、堵塞漏洞、消除盲区，加强对本行业领域企业隐患排查治理推动安全水平整体提升。

扫一扫在手机打开当前页

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号
联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关
政府网站找错
适老化无障碍服务